

1500202-87.2020.8.26.0102

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... reconhece DANIEL como o autor do roubo.

Em seu interrogatório, o Réu DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA afirmou que: nunca roubou na vida; é amigo de THIAGO; morava junto com THIAGO; THIAGO fez as coisas erradas; nesse dia, estava em casa assistindo novela; no outro dia, chegou a notícia que THIAGO tinha "rodado" em outro assalto; soube do roubo depois que saiu para jogar bola, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500202-87.2020.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1500202-87.2020.8.26.0102

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida contra DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pela suposta prática da conduta prevista nos artigos 157, §2.º, incisos II e V c/c artigo 157, §2ª-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em sua denúncia fls. 1-4, o Parquet alegou que:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 02 horas da manhã, na Avenida Coronel Domiciano, em frente a numérica 651 (Lanchonete Dois Irmãos), Centro, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado a fls. 51 e 53, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente T.A.A.L, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça consistente na utilização de uma arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, a quantia de R\$200,00 (duzentos reais), referente ao caixa da "Lanchonete Dois Irmãos", da qual são proprietários Fabio Raimundo de Souza, Michel Raimundo de Souza, Bruna Aparecida da Silva e Gleise Helen Nascimento da Silva.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima consignadas, DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado a fls. 51 e 53, corrompeu ou facilitou a

corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Segundo o apurado, decidido a praticar um roubo, o denunciado apoderou-se uma arma de fogo e se aliou ao adolescente T.A.A.L.

Ato seguinte, rumaram ao estabelecimento “Lanchonete Dois Irmãos”, onde surpreenderam as vítimas Fabio Raimundo de Souza, Michel Raimundo de Souza, Bruna Aparecida da Silva e Gleise Helen Nascimento da Silva, que estavam ingressando no veículo da família, um Ford Ka, placas HKF-5356.

Empunhando a arma de fogo e na companhia do adolescente T.A.A.L, o denunciado anunciou o assalto e exigiu que fosse entregue o dinheiro de todos.

Em seguida, o denunciado determinou que as vítimas ingressassem no veículo, exigindo que os levassem até a cidade de Cruzeiro.

Assim, privando-as da liberdade, durante todo o trajeto até Cruzeiro, o denunciado e seu comparsa ameaçou as vítimas, apontando para elas a arma de fogo.

Na cidade de Cruzeiro, as vítimas foram libertadas.

O denunciado e o adolescente foram prontamente reconhecidos pelas vítimas.”[...]

Em 18 de setembro de 2020 foi recebida a denúncia (fls.68-75).

Citado pessoalmente (fl.109), o réu ofereceu resposta à acusação (fls.116-120).

Às fls. 122-125, foi negada a absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento.

Em 14 de julho de 2022, foi realizada audiência de instrução que contou com a oitiva das vítimas e interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MP pugnou pela procedência da ação penal.

Em alegações finais, a defesa requereu pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do crime de roubo

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do roubo restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 08/10 e 11/13), pelo auto de reconhecimento (fl.14/15, 24/27), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls.18,21/23), pelo relatório de investigação (fls.32/35), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado foi um dos autores do crime do roubo.

Em sua oitiva em juízo, a vítima FABIO RAIMUNDO DE SOUZA afirmou que: trabalha na lanchonete; é um dos sócios; quando estavam encerrando o expediente, já tinham fechado; quando foram saindo, a cunhada BRUNA viu 2 indivíduos vindo de forma suspeita; abaixou a porta da lanchonete; quando todo mundo entrou no carro, BRUNA foi falar; MICHEL entrou no carro; BRUNA falou para MICHEL dos dois rapazes; os assaltantes vieram correndo; um deles era THIAGO e o outro era DANIEL; THIAGO estava com arma na mão, dizendo “perdeu”; MICHEL entregou o dinheiro; THIAGO estava com a arma apontando para o pescoço de MICHEL; MICHEL entregou tudo; esconderam o celular; os assaltantes falaram que precisavam ir embora e falaram para eles levarem; os assaltantes falaram que queriam ir até Cruzeiro; os assaltantes levaram todos até Cruzeiro; THIAGO apontava a arma a todo momento; DANIEL sentou no banco de trás, com as vítimas; THIAGO ficou no banco da frente; subiram a avenida para pegar a Dutra; quando subiram a avenida, estava descendo a ambulância; THIAGO achou que era polícia e passou a cutucar MICHEL com a arma; saíram na DUTRA; MICHEL estava apavorado; pegaram sentido RJ para ir até Cruzeiro; THIAGO mandava acelerar; DANIEL simulava que estava armado; DANIEL bateu boca com BRUNA; levaram até o local

em que os assaltantes quiseram; o carro acabou a gasolina; os assaltantes deixaram R\$20,00 para botarem a gasolina; ameaçaram as vítimas para que não chamassem a polícia; quando saíram, encontraram uma viatura; DANIEL falou o nome de THIAGO durante o assalto; THIAGO se referiu a DANIEL como GAMBÁ; conseguiu ver bem o rosto dos assaltantes; assim que os policiais mostraram a foto, reconheceu; os policiais sabiam onde THIAGO morava; os policiais não encontraram; as vítimas foram até a delegacia; os assaltantes voltaram à cidade para fazer mais assaltos; THIAGO foi preso em novo roubo; os PCSP já conheciam os assaltantes; os policiais passaram a mostrar o facebook deles; THIAGO foi reconhecido pelas tatuagens do rosto; mostraram a foto de DANIEL; não teve dúvidas sobre os assaltantes serem DANIEL e THIAGO.

Em sua oitiva em juízo, a vítima BRUNA APARECIDA DA SILVA afirmou que: estava com o marido, a cunhada e o cunhado; viu 2 meninos passando e tentou avisar o cunhado; os meninos vieram correndo com arma em punho; reconheceu THIAGO e o outro DANIEL, mais por conta de tatuagem; DANIEL estava no banco de trás; DANIEL estava de capuz; DANIEL estava com a mão na cintura; o que estava na frente estava armado; os assaltantes levaram R\$200,00; conseguiram esconder outros pertences; foram liberados em Cruzeiro; os assaltantes fizeram as vítimas levarem eles até Cruzeiro; nunca tinham visto os assaltantes; fizeram o reconhecimento na delegacia; reconheceram DANIEL por fotos; no estabelecimento deles, não tinha câmera; o estabelecimento vizinho tinha câmera, mas não quiseram passar; o reconhecimento de DANIEL foi por foto; reconhece DANIEL; DANIEL estava de capuz, sem máscara; estava dando para ver o rosto; não viu o cabelo do Réu; o maior de idade falou o nome do adolescente; nisso, puxaram pelos dados do adolescente; procuraram os dados através do Facebook; pelo que lembra, mostraram uma foto só; não tiveram nenhuma dúvida de que DANIEL era o segundo assaltante; deu para ver um pouco o rosto; as tatuagens eram no pescoço.

Em sua oitiva em juízo, a vítima MICHEL RAIMUNDO DE SOUZA afirmou que: a princípio, tinham encerrado o expediente; entrou no carro e o irmão foi fechar a loja; estava mexendo no celular; a esposa avisou que havia pessoas vindo; quando olhou para o lado, o rapaz já estava com a arma apontada para seu rosto, pedindo dinheiro; entregou o dinheiro para o assaltante, que reclamou; quando foram saindo do carro, o outro rapaz que estava assaltando falou que precisavam ir embora e que eles iriam levá-los; o assaltante manteve a arma apontada durante toda a abordagem; os assaltantes falaram para ir para Cruzeiro; estava muito nervoso; viram uma ambulância no caminho e os assaltantes acharam que era polícia; pegaram a estrada sentido Cruzeiro; os assaltantes continuavam ameaçando; os assaltantes foram direcionando a condução do veículo; THIAGO estava com a arma e ameaçou caso chamassem a polícia; o carro estava sem gasolina; o rapaz que estava atrás deu R\$20,00 para colocarem gasolina; depois que deixaram os assaltantes, encontraram uma viatura; o rapaz que estava sentado atrás falou o nome do adolescente THIAGO; quando encontraram a viatura, já sabiam o nome de THIAGO; falou para os policiais o nome de THIAGO; o policial já mostrou uma foto dele e os policiais já conheciam; foram procurar THIAGO; no outro dia, foram na delegacia e fizeram o BO; no dia seguintes, THIAGO voltou para assaltar com outro rapaz; THIAGO foi pego em outro assalto, em Guaratinguetá; reconheceram o outro rapaz; o outro assaltante foi através de fotos; viram que era um rapaz de moletom azul; viu que o outro assaltante tinha uma tatuagem no braço; mostraram uma foto do facebook de THIAGO, que reconheceram cara a cara; tem quase certeza que foi DANIEL; não viu muito bem o rosto do assaltante de trás; não pode dizer que reconhece; mostraram várias fotos; não lembra como era a tatuagem do braço do segundo assaltante; só viu que era um rapaz moreno; no local, tinha câmera no estabelecimento da frente, mas não quiseram entregar; no dia, tinha câmera, mas não pegaram as imagens

Em sua oitiva em juízo, a vítima GLEISE HELEN NASCIMENTO DA SILVA afirmou que: estava na lanchonete; na hora de ir embora, a cunhada viu 2 rapazes do outro lado e chegou a comentar; não deram muita atenção; quando entrou no carro, viu que vieram correndo com arma em punho; pediram celular, dinheiro e bolsa; roubaram as vítimas e disseram que queriam ir embora; um rapaz estava simulando estar armado; o armado era o que estava na frente; foram por uma estrada escura; deixaram os assaltantes

em Cruzeiro; os assaltantes deixaram R\$20,00 para pagarem a gasolina; saíram dali e encontraram um policial num posto de gasolina; falaram para os policiais sobre o assalto; os homens foram com os policiais; viram várias fotos para reconhecimento do segundo assaltante; quando viram os policiais, explicaram as feições; um dos assaltantes estava de moletom azul; lembra um pouco do rosto; reconheceram THIAGO; no dia dos fatos, gravaram o nome de THIAGO; em casa, procuraram na internet o facebook de THIAGO; viram várias fotos de THIAGO com o outro assaltante; não tinham dúvidas de que o outro assaltante era DANIEL; levaram essa informação até a delegacia; o policial mostrou a foto de THIAGO e as vítimas foram procurar o facebook; o lugar que trabalhavam não tinha câmera; tinha uma casa de parafusos em frente, que tinha câmera; atualmente, é outra loja; reconhece DANIEL como o autor do roubo.

Em seu interrogatório, o Réu DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA afirmou que: nunca roubou na vida; é amigo de THIAGO; morava junto com THIAGO; THIAGO fez as coisas erradas; nesse dia, estava em casa assistindo novela; no outro dia, chegou a notícia que THIAGO tinha "rodado" em outro assalto; soube do roubo depois que saiu para jogar bola, que comentaram sobre a prisão de THIAGO.

Dos depoimentos acima transcritos, se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que o Réu, agindo em concurso de pessoas, com o menor Thiago, praticou o delito de roubo narrado na denúncia, consistente na subtração, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, da quantia de aproximadamente R\$200,00 do caixa da "Lanchonete Dois Irmãos", de propriedade de Fabio Raimundo de Souza, Michel Raimundo de Souza, Bruna Aparecida da Silva e Gleise Helen Nascimento da Silva.

A conclusão acima se fundamenta na convergência quanto às seguintes informações: em todos os depoimentos as vítimas foram uníssonas e coesas ao relatar os fatos ocorridos, no sentido de que chegaram até o réu mediante a rede social Facebook do outro indivíduo que participava do delito, apesar de um reconhecimento frágil, as vítimas apresentaram versões coerentes e correlacionadas aos fatos, sendo corroboradas pelo auto de reconhecimento às fls. fl.14/15, 24/27.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do acusado, como é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

Ressalte-se, ainda, que é possível concluir que houve o emprego de arma de fogo pelo outro indivíduo que participava do delito conjuntamente ao réu, tendo em vista os depoimentos prestados pelas vítimas, o que dispensaria até mesmo a sua efetiva apreensão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas.

2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021) (grifos acrescidos)

Com relação ao concurso de pessoas, verificou-se que as provas produzidas convergiram para a conclusão de que houve atuação de dois agentes para a prática do roubo, sendo o Réu e o menor Thiago identificados pelas vítimas às fls. 14/15, 24/27 e 18,21/23, e pelos depoimentos ofertados em juízo.

Também se verifica que houve restrição à liberdade da vítima, já que o réu e o outro indivíduo exigiram, mediante o emprego da arma de fogo, que as vítimas os levassem até a cidade de Cruzeiro/SP, após o cometimento do delito, conforme relato das vítimas.

Vale ressaltar que a versão ofertada pelo réu é isolada nos autos, no sentido de que estava assistindo novela quando ficou sabendo do ocorrido com o menor Thiago e que morava juntamente com este, não tendo nenhuma outra prova que corrobore com esta versão, extremamente estranha aos depoimentos das vítimas tanto em sede policial quanto em juízo.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, e em concurso, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 157, §2º, II e IV, e §2º-A, I, do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.

TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 5/12

(CINCO DOZE AVOS) NA TERCEIRA FASE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos.

II - In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante

(aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e IV, e §2º-A, I, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como

do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a reconhecer.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da menoridade do agente, visto que à época dos fatos o agente detinha menos que 21 anos, conforme fl.46.

Desta forma, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Por último, na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Há, todavia, na forma já anunciada na fundamentação as causas de aumento de pena previstas nos §2.º, incisos II e V e §2ª-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, já que o Réu agiu em concurso de pessoas, restringiu a liberdade da vítima e utilizou arma de fogo para a finalidade criminosa.

Considerando a súmula 443 do STJ, a existência de duas causas de aumento previstas na parte especial e a redação do art. 68 do CP, é preciso destacar que os contornos do caso concreto (no qual as vítimas relataram a existência de dois indivíduos, sendo um o réu, sendo que estes os abordaram no estabelecimento comercial e subtraíram R\$ 200,00 mediante emprego de arma de fogo, que se encontrava nas mãos do menor, e após, obrigaram os a ir até a cidade de Cruzeiro/SP), permitem a aplicação das duas causas de aumento, como entende a doutrina:

“Se o julgador considerar graves todas as circunstâncias que envolvem o roubo, por exemplo, o concurso de várias pessoas (art. §2.º, II) e o emprego de arma de fogo (§2.º-A, I) pode, na terceira fase da aplicação da pena, determinar o aumento de 1/3 e, depois, mais 2/3. Lembre que se faz aumento sobre aumento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 984)

O TJSP também se manifestou nesse sentido:

ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Confissões corroboradas pelos relatos das vítimas e do policial militar. Condenações mantidas. Penas adequadas. Básicas de GEOVANI acrescidas de um oitavo em razão das consequências do crime. Na fase seguinte, reprimendas reduzidas ao piso diante das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Na terceira fase, sanções aumentadas, sucessivamente, de um terço, pelo concurso de agentes, e de dois terços, pelo emprego de arma de fogo. É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, tratando-se o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, de mera faculdade do julgador. Gravidade em concreto do crime que justifica o referido aumento. Por fim, penas de um dos roubos majoradas de um quinto em razão do concurso formal de delitos. Básicas de KHELVIS acrescidas de um quarto em razão dos maus antecedentes e das consequências do crime. Na etapa seguinte, penas reduzidas de um sexto diante da atenuante da confissão. Na terceira etapa, reprimendas aumentadas, sucessivamente, de um terço, pelo concurso de

agentes, e de dois terços, pelo emprego de arma de fogo. Em razão do concurso formal, sanções de um dos roubos majoradas de um quinto. Regime fechado inalterado. Apelos improvidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1500174-17.2019.8.26.0600; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Promissão - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021) (grifos acrescidos)

Assim, inicialmente aplico a causa de aumento de 1/3, chegando à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na sequência, aplico a causa de aumento de 2/3, fixando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias multa.

II.2 Da corrupção de menores (art. 244-B do ECA)

Da autoria e da materialidade

Para a materialidade do crime do art. 244-B do ECA, é suficiente que um crime tenha sido praticado por um adulto em companhia de um adolescente, sem qualquer juízo sobre eventual prática de ato infracional anterior pelo adolescente corrompido: Súmula 500 (STJ). A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Na situação sob julgamento, a materialidade do crime do art. 244-B do ECA restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 08/10 e 11/13), pelo auto de reconhecimento (fl.14/15, 24/27), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls.18,21/23), pelo relatório de investigação (fls.32/35), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Tais elementos confirmam que o roubo em questão foi praticado, em concurso de pessoas, com o adolescente T.A.A.L.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado foi um dos autores do crime do roubo e o praticou sabendo que um dos agentes era adolescente, como ficou claro no tópico anterior.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, e em concurso, praticaram os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 244-B do ECA.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a reconhecer.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da menoridade do agente, visto que à época dos fatos o agente detinha menos que 21 anos, conforme fl.46.

Assim, a pena intermediária é fixada em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, é possível aplicar a causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA, uma vez que o roubo foi praticado com uso de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, incidindo no art. 1º, II, da Lei n. 8.072/1990.

Não há causas de diminuição a reconhecer.

Assim, aplico o aumento de 1/3 e fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão.

II.3 Do concurso formal próprio e do regime inicial do cumprimento de pena

No concurso formal próprio, o agente pratica uma só conduta e tem um só desígnio, mas atinge bens jurídicos diversos, praticando diversos crimes, o que justifica o aumento da pena, nos termos do art. 70 do CP.

Diante da margem conferida pelo legislador (1/6 até a metade), o STJ entende que a fração deve variar segundo a quantidade de crimes praticados: a) 1/6 para 2 crimes; b) 1/5 para 3 crimes; c) 1/4 para 4 crimes; d) 1/3 para 5 crimes; e) 1/2 para 6 ou mais crimes.

Tratando-se de roubo e corrupção de menores, o entendimento consolidado é o de o caso envolve concurso formal próprio entre as infrações.

Nos casos em que as infrações tem penas abstratas significativamente diversas, é preciso sempre se atentar à regra do art. 70, parágrafo único, do CP, que prevê o concurso material benéfico, dispondo que a fração do concurso formal não poderá ser mais prejudicial do que o cúmulo material das penas.

No caso concreto, houve a prática de 2 crimes, o que ensejaria o aumento de 1/6.

De acordo com a dosimetria feita acima, a incidência da fração seria mais prejudicial ao acusado do que a soma das penas.

Por isso, aplico o art. 70, parágrafo único, do CP, somo as penas e fixo a pena definitiva em 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal e a gravidade concreta do delito (concurso de pessoas, com utilização ostensiva de arma de fogo), fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando a natureza do delito (roubo), que pressupõe violência ou grave ameaça (art. 44, I).

A quantidade de pena aplicada também impede a suspensão condicional da pena, tendo em vista a redação do art. 77, caput, do CP.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 157, §2.º, incisos II e V c/c artigo 157, §2ª-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, às penas de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 21 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva do réu por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresse acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cachoeira Paulista, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA